МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2023 оны 09 дугаар сарын 12 № 05/50 Улаанбаатар хот

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН СҮХБААТАР СУМЫН
ЗАСАГ ДАРГА Т.ПҮРЭВСҮРЭН ТАНАА

Комисст хандаж ирүүлсэн гомдлын мөрөөр Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.11, мөн хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.1.6, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх заалтад заасныг тус тус үндэслэн Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар сумын Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургуулийн багш, ажилтнуудын хөдөлмөрлөх эрх, ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаан дахь ялгаварлан гадуурхалт, дарамт, хүчирхийллээс ангид байх эрхийн хэрэгжилтэд 2023 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдөр хяналт шалгалт зохион байгууллаа.

Комисс хяналт шалгалтын хүрээнд гомдол гаргагч болон холбогдох албан тушаалтан, багш, ажилтнуудтай ганцаарчилсан болон бүлгийн ярилцлага хийх, санал асуулга авах, бичиг, баримтад дүн шинжилгээ хийх зэргээр холбогдох ажиллагаа явуулахад тус сургуулийн багш, ажилтнуудын эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах Үйлдвэрчний эвлэлийн хороо ажилладаг бөгөөд 2021 оны 12 дугаар сараас Монголын багш нарын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны гишүүн болжээ. Тус Үйлдвэрчний эвлэлийн хороо, сургуулийн удирдлагатай хамтран боловсруулсан “Хамтын гэрээ”-г 2015 онд байгуулан ажиллаж байгаа бөгөөд уг гэрээг дахин шинэчлэхээр төлөвлөж байгаа тухай тайлбарт дурджээ. Тус сургууль багш, ажилтнуудын сургалтын хөтөлбөрийг жил бүр баталдаг байх бөгөөд 2023 оны сургалтын нарийвчилсан төлөвлөгөөг мөн батлан хэрэгжүүлж байна. 2023 онд хүний эрх болон бусад хууль тогтоомж сурталчлах ажлын хүрээнд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль эрх зүйн хэлтэс, мэргэжлийн сургагч багш нартай хамтран авлига ашиг сонирхлын зөрчлийн тухай, сэтгэл зүй, хувь хүний хувьд өөрчлөлтийг хүлээн авах тухай болон сургуульд дагаж мөрдөх ёс зүйн дүрэм, хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийг агуулгын сэдвийн хүрээнд сургалтуудыг зохион байгуулсан нь сайшаалтай байгаа бөгөөд цаашид анхаарч ажиллах шаардлагатай дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар сумын Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургуулийн барилга нь анх 1986 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдөр ашиглалтад орсон ба 2007, 2017, 2018 онд урсгал болон хэсэгчилсэн засварын ажлыг тус тус хийжээ. Гэвч барилга ашиглалтын төлөв байдлын тухайд Монгол Улсын Мэргэжлийн хяналтын байцаагчийн 2015 оны 18-07-21 дугаар, 2017 оны 18-07-021/126 дугаартай дүгнэлтээр “их эрсдэлтэй, хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй, аюулгүй байдлыг хангасан байх” шаардлагыг хангахгүй, засвар үйлчилгээг нэн даруй гүйцэтгэх шаардлагатай гэжээ. Мөн спортын заал стандартын шаардлага хангахгүй, зай талбай багатайн дээр хүүхдийн тоо хүчин чадлаас давсан, спортын зааланд нэг ээлжид 2 анги зэрэг буюу 60-80 сурагч

15007013

хичээллэдэг, хичээлийн үеэр гүйх, дасгал хийх үедээ хоорондоо мөргөлдөх, нэг нэгнээ гэмтээх эрсдэлтэй зэрэг нөхцөл байдалтай байгаа нь цаашид хүүхдийн эрүүл аюулгүй орчинд сурч боловсрох, хөгжих эрх шууд хөндөгдөж байна.

2. Тус сургууль нь 2022 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдөр нийт багш, ажилтнуудын хуралдаанаар хэлэлцэж, 7 хэсэгтэй хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн баталсан байна. Сургуулийн хөдөлмөрийн дотоод журамд дүн шинжилгээ хийхэд Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйл, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.1 дэх хэсэг, мөн зүйлийн 11.7 дахь хэсэгт заасан ажил олгогч нь ажлын байранд бэлгийн дарамт гарахаас урьдчилан сэргийлэх, гомдлыг хүлээн авах байгууллага, албан тушаалтны нэр, хаяг, харилцах утас, цахим шуудангийн хаягийг ажилчдад харагдахуйц газар байршуулах, гарсан гомдлыг барагдуулах хэм хэмжээг тусгах, бэлгийн болон бусад дарамтыг үл тэвчих орчныг бүрдүүлэх, хуульд заасан ажил олгогч, ажилтны эрх, үүрэг зэргийг нарийвчлан тусгаагүй байна. Түүнчлэн хөдөлмөрийн дотоод журмын 7 дугаар хэсэгт суралцагсдын анги танхим, сургуулийн орчинд хэрэгжүүлэх дэгийг зохицуулсан байгаа нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 122 дугаар зүйлийн 122.1 дэх хэсэгт заасан хөдөлмөрийн дотоод журмын зохицуулах харилцааны хүрээ, зорилгод нийцэхгүй байна.

3. Тус сургуулийн 59 багш, ажилтнуудаас “Та ажлын газрын хэн нэгний зүгээс ажлын байрны дарамтад өртөж байсан уу?” гэх асуултад 20 ажилтан буюу 33,8 хувь нь “Тийм” гэж, “сургуулийн удирдлагын зүгээс” гэх асуулгад 10 ажилтан буюу 16,9 хувь, “хамтран ажиллагчдын зүгээс” гэх асуулгад “дунд, ахлах ангийн сургалтын менежер Х.Амарсүрэнгээс” гэж нэр дурдаж 10 ажилтан буюу 16,9 хувь нь ажлын байрны дарамтад өртдөг гэж хариулсан байна.

Багш, ажилтнуудтай ганцааарчлан хийсэн ярилцлагад “тус сургуулийн захирал Д.Алтанцэцэг, дунд, ахлах ангийн сургалтын менежер Х.Амарсүрэн нар нь тус сургуулийн захирлын орон тоонд өрсөлдөж байсан бөгөөд тэдний хоорондын үл ойлголцол, таарамжгүй байдал, нэгнийгээ хүлээн зөвшөөрөхгүй байдал зэргээс байгууллагын уур амьсгал, харилцаанд нөлөөлж, хамт олны талцал, хуваагдал нь өдөр тутмын үйл ажиллагаа, багш, ажилтнуудын ажлын гүйцэтгэлд сөргөөр нөлөөлж, түүнчлэн энэ нөхцөл байдал нь сургуулийн сурагчдын дунд ч таагүй байдал үүсгэж байна. Мөн менежер Х.Амарсүрэн суралцагчдыг болон хамт ажиллагсдыг үг хэлээр доромжлох, дайрч давшлах, сэтгэлзүйн дарамт үзүүлэх байдлаар хамтран ажиллахад хүндрэл гардаг” гэх асуудлыг ярилцлагын явцад дурдсан байна.

Хяналт шалгалтын явцад хийсэн санал асуулга, ганцааарчилсан ярилцлага, тайлбар зэргээс дүгнэхэд хамт ажиллагсдын хооронд захирлын зүгээс, мөн дунд, ахлах ангийн менежерийн зүгээс ч ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааны дарамт, ялгаварлан гадуурхалтын шинжтэй үйлдэл гаргадаг байж болзошгүй байна.

4. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 156 дугаар зүйлийн 156.1 дэх хэсэгт Хөдөлмөрийн эрхийн маргаан таслах орон тооны бус байнгын ажиллагаатай комиссыг 20 ба түүнээс дээш ажилтантай аж ахуйн нэгж, байгууллагад байгуулна гэж хуульчилсан. Тус сургуулийн хувьд нийт 65 ажиллагсад, үүнээс 43 багшийн батлагдсан орон тоотойгоор үйл ажиллагаа явуулдаг боловч Хөдөлмөрийн эрхийн маргаан таслах орон тооны бус комисс байгуулаагүй байна.

5.Хөдөлмөрийн гэрээг байнгын ажлын байранд хугацаагүй байгуулж, хавсралтаар жилийн ажлын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг жил бүр журмын дагуу, улирал, хагас, бүтэн жилээр дүгнэж, үр дүнг тооцохоор тусгасан бөгөөд дээрх харилцааг

Хөдөлмөрийн дотоод журмын 5.1, 5.2-т тусгасан боловч сургуулийн нярав Д.Баасансүрэн, сэтгэл зүйч Л.Цэцэглэн, монгол хэл-уран зохиолын багш Б.Өлзийхишиг зэрэг багш, ажилтнуудтай 6 сар, 1 жилийн хугацаатай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулсан нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 50 дугаар зүйлийн 50.1 дэх хэсэгт заасан байнгын ажлын байранд хугацаагүй хөдөлмөрийн гэрээг байгуулах заалтыг зөрчиж байна.

6. Хүний нөөцийн холбогдолтой тушаал, шийдвэрт дүн шинжилгээ хийхэд тус сургууль нь багшлах хүний нөөцийн дутагдалтай, багш, ажилтны шилжилт хөдөлгөөн их, сургуульд нийт 43 багшийн орон тоотой ажилладаг бөгөөд 2021 онд 27, 2022 онд 26, 2023 онд 8 хүн тус тус шинээр ажилд орсон, 2021 онд 18 хүн, 2022 онд 24 хүн, 2023 онд 9 хүн ажлаас чөлөөлөгдсөн байна. Энэхүү нөхцөл байдал нь сурагчдын сурч боловсрох эрх, сургалтын чанарт сөргөөр нөлөөлөх, түүнчлэн багш, ажилтнуудын хөдөлмөрийн бүтээмж буурах эрсдэлийг үүсгэж болзошгүй байна.

7. Өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч, хянан шийдвэрлэсэн нөхцөл байдалтай танилцахад 2022 онд 64, 2023 онд 22 өргөдлийг хүлээн авсныг бүртгэж тэмдэглэжээ. 2022 оны 2, 2023 оны 2 өргөдлийг хэрхэн шийдвэрлэсэн талаар тэмдэглэл байхгүй байх бөгөөд сургуулийн багш, ажилтнуудаас гаргасан өргөдөл, гомдлыг байгууллагаас зохих журмын дагуу хянан шийдвэрлэдэг эсэх асуултад 34 хүн буюу 57.6 хувь "Тийм" гэж хариулсан. 11 хүн буюу 18,6 хувь нь "Үгүй" гэж хариулсан байх бөгөөд үндэслэлийг тайлбарлахдаа "Удирдлага шударга үнэн бодитой асуудлыг шийддэггүй. Албан ёсны шийдвэр гаргаж чаддаггүй. Удирдлагын зүгээс няцаадаг, хүчингүй болгодог, өргөдөл гаргаж байгаагүй, ямар ч асуудлыг бөөрөнхийлөөд өнгөрөөдөг" хэмээн дурджээ.

8. Сургуулийн гадна, дотно орчинд нийт 54 хяналтын дуу-дүрсний бичлэгийн төхөөрөмж (камер) байрлуулсан байх боловч гадна орчинд хүүхдийг гэмт хэрэг, зөрчилд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх, аюулгүй байдлыг хянах дуу-дүрсний бичлэгийн хоёр төхөөрөмж ажиллагаагүй байна. Хүний хувийн мэдээллийг хамгаалах тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.2.1 дэх заалтад "хуульд нийцүүлэн мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглах журам баталж, мөрдүүлэх", мөн хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3.2 дах заалтад мэдээлэл хариуцагчийн үүрэг болох "ажлын байранд хүний болон мэдээллийн аюулгүй байдлыг хамгаалах, байгууллагын эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах" гэсэн заалт, Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2018 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/239 дүгээр тушаалын хавсралтаар батлагдсан "Боловсролын байгууллагын сургалтын орчин, дотуур байранд хүүхэд хүчирхийлэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх журам"-ын 3.4.1-д заасны дагуу тус сургуулиас дуу-дүрсний бичлэгийн төхөөрөмж ажиллуулах болон хянах журмыг батлаагүй байна.

9. Тус сургуулийн 7-12 дугаар ангийн 194 суралцагчаас үе тэнгийн дээрэлхэлт, сургуулийн орчинд учруулдаг дарамтын талаар судалгааг 2023 оны 4 дүгээр сард сургуулийн сэтгэлзүйчээс авсан байх бөгөөд уг судалгаанд сургуулийн орчимд гутаан доромжлуулж байсан хэмээн 60 хувь нь хариулж, үүн дундаа эрх мэдлээ ашиглан гутаан доромжлох үйлдэлд өртөж байсан хэмээн 26.8 хувь нь хариулсан байх бөгөөд уг үйлдлийг ангийн болон нөгөө ангийн сурагчдаас 37.2 хувь, дээд ангийн сурагчдаас 8.5 хувь, багш нараас 12.5 хувь, сургуулийн менежерээс 13.9 хувь, ажилтнуудаас 2.8 хувь гэж хариулсан байна. Энэхүү судалгааны мөрөөр багш, менежерийн зүгээс суралцагчдад үзүүлэх дарамтын эсрэг, түүнчлэн үе тэнгийн дээрэлхэлтийн эсрэг Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2022 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/545 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралтаар батлагдсан "Сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын сургалтын байгууллагын багш, ажилтны мэргэжлийн ёс зүйн дүрэм", Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2022 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/214

дугаар тушаалын хавсралтаар баталсан "Ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байрын орчинд суралцагчийг үе тэнгийнхний дарамт, ялгаварлан гадуурхалтаас урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах үйл ажиллагаанд баримтлах чиглэл"-д заасны дагуу хариу арга хэмжээ авах шаардлагатай байна.

Иймд дээрх тогтоогдсон нөхцөл байдлыг үндэслэн цаашид хүний эрхийн зөрчлийг арилгах, энэ төрлийн зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна.Үүнд:

1. Тус сургуулийн хичээлийн байр, спортын заалыг шинэчлэх төсвийн асуудлыг ирэх оны улсын төсөвт тусгуулах саналыг зохих журмын дагуу уламжлах, сургуулийн хичээлийн байр, спорт заалыг хүчин чадлаар ажиллуулах, урсгал засварыг хугацаанд нь тогтмол хийх, төсвийн зардлыг шийдвэрлүүлэх арга хэмжээ авах, суралцагчдын сурч боловсрох орчин нөхцөлийг сайжруулах;

2. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.1 дэх заалт, мөн зүйлийн 11.7 дахь хэсэг, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 6, 7 дугаар зүйлд заасан ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааны дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамт хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох үүргийн дагуу хөдөлмөрийн дотоод журамд зохих нэмэлт өөрчлөлт оруулах, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах;

3. Тус сургуулийн дотоод орчин, багш ажилтнуудын хоорондын харилцаа, шилжилт хөдөлгөөний нөхцөл байдлын улмаас хүүхдүүдийн сурч боловсрох эрх хөндөгдөж байх тул Боловсролын ерөнхий хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2.1, 28.2.4 дэх заалтад заасны дагуу аймгийн Боловсрол, шинжлэх ухааны газраас дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах, цаашид мэргэжил, аргазүйн зөвлөгөөгөөр хангах ажлыг тогтмол зохион байгуулах;

4. Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хууль, Боловсролын ерөнхий хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомжид заасан үүргийг сургуулийн удирдлагаас зохих ёсоор хэрэгжүүлж, ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааны дарамт хүчирхийлэл, ялгаварлан гадуурхалтаас ангид орчин бүрдүүлэх, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах;

5. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 156 дугаар зүйлийн 156.1 дэх хэсэгт заасны дагуу байгууллагын маргаан таслах комиссыг байгуулах, мөн хуулийн 50 дугаар зүйлийн 50.1 дэх хэсэгт заасан хөдөлмөрийн гэрээг байнгын ажлын байранд хугацаагүй байгуулах заалтыг биелүүлж ажиллах, хэрэгжилтэд хяналт тавих;

6. Салбарын онцлогт тохирсон, хүний эрхийн мэдлэг, шинэлэг агуулга бүхий сургалт, нөлөөллийн үйл ажиллагааг багш, ажилтнууд болон удирдах албан тушаалтанд үе шаттайгаар зориулан зохион байгуулах;

7. Багш, ажилтнуудын гаргасан өргөдөл гомдлыг холбогдох хууль тогтоомж, журамд заасны дагуу хянан шийдвэрлэж, хариуг өгч хэвших;

8. Сургуулийн гадаад, дотоод орчинд хүүхдүүдийн гэмт хэрэг, зөрчил, үе тэнгийн дээрэлхэлт болон бие махбод, сэтгэл санааны дарамт хүчирхийлэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх үүднээс дуу-дүрсний бичлэгийн төхөөрөмж (камер)-ийг бүрэн

ашиглалтад оруулж, бичлэгийг хадгалах, Хүний хувийн мэдээллийг хамгаалах тухай хуульд нийцүүлэн тус төвийн дуу-дүрсний бичлэгийн төхөөрөмж (камер) ашиглах журмыг батлан мөрдүүлж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах;

9. Тус сургуулийн суралцагчдын дунд, ялангуяа дунд, ахлах ангийн суралцагчдын дунд болон үе тэнгийн дээрэлхэлтийн эсрэг, түүнчлэн менежер, багш, ажилтнаас суралцагчдын эрх, нэр төрийг хүндэтгэж, ёс зүйн хэм хэмжээг баримтлан ажиллах талаар тодорхой арга хэмжээ төлөвлөж, үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт "Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй" гэж заасан.

Энэхүү зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүнгийн талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 45 хоногийн дотор бичгээр хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг Сэлэнгэ аймгийн Боловсрол, шинжлэх ухааны газарт.

ГИШҮҮН Д.СҮНЖИД